

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第四講 解釋要旨

回首來時路

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈回首來時路〉相關解釋要旨

湯德宗

憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第一屆（37.07～47.08：釋字 1～79）			
31 (43.01.05)	第二屆立、監委未能依法選出集會前，應仍由第一屆委員繼續行使職權。	§§65, 93 [釋 261]	[維繫憲政體制] Q 容有為其他解釋的空間？或應不予受理？ Q 本件解釋之理論依據？ Ω 因應情事變遷而為權宜，應特別注意如何返常。
第二屆（47.09～56.08：釋字 80～122）			
85 (49.02.12)	國大總額在當前應以依法選出而能應召集者為準。	§§30, 174 [釋 31]	[維繫憲政體制] Q 因應情事變遷，損害控管，以拖待變？
117 (55.11.09)	國代出缺遞補條例限制候補代表遞補之規定尚非違憲。	§34 [釋 261]	[維繫憲政體制] Q 無限遞補違反民主原則？ Ω 釋字 85 既解燃眉之急，本件何不一併指示應即規劃全面改選？
第四屆（65.09～74.09：釋字 147～199）			
150 (66.09.16)	行政院關於第一屆立委任期屆滿遇缺停止遞補之命令，並不違憲。	§65； 臨時條款 §6 [釋 117]	[維繫憲政體制] Q 本件與釋字 117 號有何不同？ Ω 立法院修改內規，

04 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
150 (續)			降低法定出席人數，即可化解？
199 (74.09.27)	增選國代既與原有國代共同行使職權，自應依國民大會組織法 §4 規定宣誓。	臨時條款 §6	[維繫憲政體制] Q 何以拒不宣誓？ Ω 法律與政治有別
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
254 (79.03.16)	未宣誓或故意不依法定方式及誓詞完成宣誓之國大，不得行使職權。 〈解釋理由書〉 至未宣誓國大可否出席會議問題，應由國大本議會自律原則自行處理。	§34 [釋 199]	[維繫憲政體制] Q 何以堅持須依法宣誓，而不闡明違反之效果？ Q 縱無「議會自主」（Cf. §34），仍有「議會自律」？
259 (79.04.13)	直轄市之自治，應以法律定之，為憲法第一百十八條所明定。惟上開法律迄未制定，現行直轄市各級組織及實施地方自治事項，均係依據中央頒行之法規行之。為貫徹憲法實施地方自治之意旨，自應斟酌當前實際狀況，制定直轄市自治之法律。在此項法律未制定前，現行由中央頒行之法規，應繼續有效。	§118	[維繫憲政體制] Q 為貫徹「憲法實施地方自治之意旨」，不許便宜行事？ Ω 山雨欲來，守機待變，可也。
260 (79.04.19)	中央尚無得逕就特定省議會及省政府之組織單獨制定法律之憲法依據，現時設置之省級民意機關亦無逕行立法之權限。 〈解釋理由書〉 現行台灣省地方自治法規繼續有效。	§§108, 112, 113 [釋 259]	[維繫憲政體制] Q 如何能貫徹憲法實施地方自治之本旨？ Ω 改革應以現狀為基礎

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
260 (續)	中央應盱衡全國整體需要，兼顧地方特殊情況，妥速為現階段符合憲法程序之解決。		
261 (79.06.21)	中央民意代表之任期制度為憲法所明定，第一屆中央民意代表當選就任後，國家遭遇重大變故，因未能改選而繼續行使職權，乃為維繫憲政體制所必要。惟民意代表之定期改選，為反映民意，貫徹民主憲政之途徑，而本院釋字第三十一號解釋、憲法第二十八條第二項及動員戡亂時期臨時條款第六項第二款、第三款，既無使第一屆中央民意代表無限期繼續行使職權或變更其任期之意，亦未限制次屆中央民意代表之選舉。事實上，自中華民國五十八年以來，中央政府已在自由地區辦理中央民意代表之選舉，逐步充實中央民意機構。為適應當前情勢，第一屆未定期改選之中央民意代表除事實上已不能行使職權或經常不行使職權者，應即查明解職外，其餘應於中華民國八十年十二月三十一日以前終止行使職權，並由中央政府依憲法之精神、本解釋之意旨及有關法規，適時辦理全國性之次屆中央民意代表選舉，以確保憲政體制之運作。	§§31, 28-II; 臨時條款 §6; [釋 31]	[維繫憲政體系] Q 本件與釋字 31 所本之法理相同？ Q 民意代表之定期改選，何以為維繫憲政體制所必要？ Ω 民主原則（國民主權原則）
	〈解釋理由書〉 釋字三十一號係為免五院制度陷於停頓，並無使第一屆立、監委		Ω 解鈴猶需繫鈴人，唯大法官補充解釋釋字 31，始能合憲地終

04 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
261 (續)	無限期繼續行使職權或變更其任期之意。		止第一屆民代行使職權，順利開啟憲政改革之門。
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
499 (89.03.24)	第三屆國民大會於 88/09/04 第四次會議第十八次大會以無記名投票方式表決通過憲法增修條文 §§ 1, 4, 9, 10 之修正，其程序違背公開透明原則及當時適用之國民大會議事規則 §38-II 規定，其瑕疵已達明顯重大之程度，違反修憲條文發生效力之基本規範；其中 §§1-I & II & III, 4-III 內容並與憲法中具有本質重要性而為規範秩序賴以存立之基礎，產生規範衝突，為自由民主憲政秩序所不許。上開修正條文應自本解釋公布之日起失其效力，86/07/21 修正公布之原增修條文繼續適用。	§§25, 27, 133, 174; 增修 §1, 4, 9, 10 [釋字 721]	[權力相互制衡] Q 「自由民主憲政秩序」為憲法修改之實質界限？
新制（92.10～：釋字 567～）			
721 (103.06.06)	憲法增修條文第四條第一項及第二項關於單一選區兩票制之並立制、政黨比例代表席次及政黨門檻規定部分，並未違反現行憲法賴以存立之自由民主憲政秩序。	§§2, 7, 129； 增修§4-I & II； 公職人員選舉罷免法 §67 [釋 499]	Q 系爭規定何以尚不違憲？
	〈解釋理由書〉[3] 系爭憲法增修規定有關立法院立法委員選舉方式之調整，採並立制及設定政黨比例代表席次為三十四人，反映我國人民對民主政治之選擇，有意兼顧選區代表性與政黨多元性，其以政黨選舉票所得票數分配政黨代表席次，乃		

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
721 (續)	藉由政黨比例代表，以強化政黨政治之運作，俾與區域代表相輔，此一混合設計及其席次分配，乃國民意志之展現，並未牴觸民主共和國與國民主權原則，自不得以其他選舉制度（例如聯立制）運作之情形，對系爭憲法增修規定所採取之並立制，指摘為違反自由民主憲政秩序。至系爭憲法增修規定關於百分之五之政黨門檻規定部分，雖可能使政黨所得選票與獲得分配席次之百分比有一定差距，而有選票不等值之現象。惟其目的在避免小黨林立，政黨體系零碎化，影響國會議事運作之效率，妨礙行政立法互動關係之順暢，何況觀之近年立法委員政黨比例代表部分選舉結果，並未完全剝奪兩大黨以外政黨獲選之可能性，是系爭憲法增修規定有關政黨門檻規定部分，既無損於民主共和國與國民主權基本原則之實現，而未變動選舉權及平等權之核心內涵，即應屬修憲機關得衡情度勢，斟酌損益之範疇，自未違反上開自由民主憲政秩序。		
	〈湯德宗大法官部份協同部分不同意見書〉 國民全體複決通過憲法增修條文時，釋字第四九九號解釋以代議民主為基礎所釋示之修憲實質界限即難繼續適用。蓋全體國民既已當家作主，則其所為之抉擇實		Q 修憲實質界限說與國民主權原則之關係？

04 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
721 (續)	質上必為最終（最高）之決定，始符合「國民主權原則」之真諦。是除憲法增修程序違反公開透明、理性思辨之正當修憲程序（憲法第一百七十四條、憲法增修條文第十二條參見），致國民無從自由、平等表達其意志者（如投票時普遍存在威脅利誘情事，憲法第一百三十二條參見）外，釋憲機關對國民全體複決通過之憲法增修條文內容即應予尊重。		
	第七次憲法增修形式上仍由國民大會為之，然實質上已屬由公民複決所通過之憲法增修條文，堪稱國民總意志之直接展現。…其增修提案之程序既無重大明顯瑕疵，而違反公開透明、理性思辨之正當修憲程序，其複決之投票程序亦未有普遍妨礙國民自由表達意願之情事，自無違憲疑議，本院對上開選制變革應予尊重。		

《對話憲法・憲法對話》2015